

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 파견근로자 관리 미흡

소 관 부 서 ●●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●●사업단

내 용

1. 업무개요

●●●●●사업단은 단 내 청소와 취사의 목적으로 기존 도급계약 대신 파견사업주와 근로자파견계약을 체결하여 2023년 10월부터 파견근로자 2인을 사용 중이며, 이는 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」(이하 “파견법”이라고 한다)에서 정하고 있는 사용사업주에 해당된다.

2. 관계 규정 및 판단기준

파견법 제33조 및 「파견근로자 보호 등에 관한 법률 시행규칙」 제17조제1항에 따라 사용사업주는 파견근로자의 성명, 파견기간, 업무내용 등이 기재된 사용사업관리대장을 작성하여 3년간 보존해야 한다. 또한 파견법 제35조제1항에 따라 사용사업주는 파견근로자에게 안전·보건 교육을 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●●●사업단은 관련 법령에서 정하고 있는 사용사업주의 의무인 사용

사업관리대장을 작성하고 보존하지 않아, 외부기관 점검 시 지적이 되었다면 파견법 제46조제5항제4호에 따른 300만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 사용사업자의 의무로 “파견법”에 규정되어 있는 안전·보건에 관한 교육을 파견 근로자에게 실시하지 않았으며, 이 역시 외부기관 점검에서 지적이 되었다면 산업안전보건법 제175조제5항에 따라 500만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.

또한 ‘2023년 ●●●●●사업단 파견근로(취사·청소) 용역’의 계약발주 시 설계서와 계약체결 시 산출내역서에 월 15시간의 시간외근무수당 및 연간 15일의 연차수당에 관한 항목을 포함하여 계약을 체결하였으며, 실제 기성대가 지급시에도 수당을 포함하여 용역비용을 지급하고 있다. 하지만 연장근무 및 연차 등 파견근로자의 근태관리를 별도로 하지 않아 수당지급의 근거가 미흡하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 ●●●●●사업단은 감사결과를 수용하며 특별한 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ●●●●●사업단장은 관련 법령을 준수하여 사용사업자의 의무를 충실히 이행하고 파견근로자 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)